ECEM'İN DERSLERİ

İletişim Hukuku

Vize özeti · İletişim Hukuku vize çalışma notları (153 slayt)

1 Hukuka Giriş: Kurallar, Kaynaklar, Dallar
2 Hak, Kişilik ve Ehliyet
3 İletişim ve Medya Hukukuna Giriş
4 Kitle İletişim Özgürlüğünün Genel Teorisi
5 Basın Hukukunun Temelleri
6 Radyo-Televizyon ve İnternet Yayıncılığı
7 Medyada Cezai Sorumluluk ve Suç Tipleri
8 Yazılı ve Görsel Medyada Kişilik Hakları
9 Unutulma Hakkı
10 Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı
11 İnternette Kişilik Haklarına Saldırı ve Sosyal Medyada Hakaret
12 Ezber Tablosu: Süreler, Sayılar, Maddeler

ÜNİTE 1 · SLAYT 3–25

Hukuka Giriş: Kurallar, Kaynaklar, Dallar

Hukuk, günlük yaşamdaki eylemlerimizin çoğunu düzenleyen kurallar bütünüdür. Doğum ve ölüm bile hukuku ilgilendirir; bu yüzden hukukçu olsun olmasın herkesi ilgilendiren bir bilim dalıdır.

Toplum hayatını düzenleyen kurallar

İnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşayan, iletişim kuran, teşkilatlanan ve iş bölümü yapan insan topluluklarına **toplum** denir. Toplumsal hayat, insanların toplumsal davranış kurallarına uymasıyla sürer.

Kural	Tanım	Yaptırım / Örnek
Örf ve adet	Toplumda uzun zamandır yapılan, kendiliğinden ortaya çıkan ve toplumun uygulanmasını zorunlu saydığı ortak davranış kuralları	Örnek: kına
Din	Tanrı'nın koyduğuna ve peygamberler aracılığıyla ulaştırıldığına inanılan emir ve yasaklar	Uyulursa sevap, uyulmazsa günah
Ahlak	Toplumun çok uzun bir zamanda oluşturduğu değer yargıları ve kurallar bütünü	Manevi: ayıplanma, dışlanma
Görgü	Aynı çevrede yaşayanların karşılaştıklarında takınması gereken tavırlar (konuşma, selamlaşma)	Manevi: görgüsüz, saygısız, kaba nitelendirilme
Hukuk	İnsanların birbirleriyle ve devletle ilişkilerini hak ve yükümlülükler çevresinde düzenleyen kurallar	**Maddi** yaptırım

DİKKAT Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan ayıran en önemli özellik, **maddi yaptırımla desteklenmiş** olmasıdır.

Yaptırım (müeyyide)

- **Yaptırım:** Bir hukuk kuralının emir ve yasaklarına uygun davranılmadığında karşılaşılan tepki.
- **Maddi yaptırım:** Kurala aykırılık halinde devletin, kamu gücünü kullanarak kuralı ihlal edenin bu davranışın sonucuna katlanmasını sağlaması.

Hukukun amaçları

Toplumsal güven ve güvenlik · Toplumsal düzen · Toplumsal ihtiyaçları karşılamak · Toplumsal eşitlik · Adalet · Barış · Özgürlük

Hukuk kurallarının kaynakları

YAZILI KAYNAKLAR

- Anayasa
- Kanun
- Milletlerarası antlaşmalar
- Kanun hükmünde kararnameler
- Tüzük
- Yönetmelikler

YAZISIZ KAYNAKLAR

- Örf ve adet kuralları

YARDIMCI KAYNAKLAR

- Bilimsel içtihatlar
- Yargısal içtihatlar

Normlar hiyerarşisi

Norm = kural. Hukuk kuralları arasındaki «öncelik» ilişkisine normlar hiyerarşisi denir. Normlar hiyerarşisi, normları bir yığın olmaktan çıkarıp anlamlı bir bütüne dönüştürür.

1. Anayasa
2. Milletlerarası Andlaşmalar
3. Kanun
4. Kanun Hükmünde Kararname
5. Tüzük
6. Yönetmelik

Diğerleri: Yönerge · Tebliğ · Genelge · Talimat

Hukuk sistemi (dalları)

KAMU HUKUKU

- Anayasa Hukuku
- İdare Hukuku
- Ceza Hukuku
- Vergi Hukuku
- Yargılama Hukuku
- Devletler Genel Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku

ÖZEL HUKUK

- Medeni Hukuk
- Ticaret Hukuku
- Borçlar Hukuku
- Devletler Özel Hukuku

KARMA HUKUK

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
- İş Hukuku
- Bankacılık Hukuku
- İletişim Hukuku

Anayasa Hukuku

Kişi hak ve hürriyetlerini ve güvencelerini, devletin şekil ve teşkilatlanmasını, yasama-yürütme-yargı organlarının işleyişini düzenler.

İdare Hukuku
Yürütme organı içindeki kamu hizmetlerinin teşkilatını ve işleyişini, şahısların bu teşkilatla ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin usul ve esaslarını düzenler.

Ceza Hukuku
Suç teşkil eden eylem ve davranışları ve bunlara uygulanacak cezaları düzenler.

Vergi Hukuku
Devlet ile kişiler arasındaki vergi hak ve ödevlerini, vergi tahsilini ve vergiye konu olayları düzenler.

Devletler Genel Hukuku
Devlet–devlet, devlet–uluslararası kuruluş ve uluslararası kuruluş–uluslararası kuruluş ilişkilerini düzenler.

İcra ve İflas Hukuku
Borçlarını kendi isteğiyle yerine getirmeyenlere nasıl muamele edileceğini, mahkeme kararları yerine getirilmezse yapılacakları düzenler.

Devletler Özel Hukuku
Farklı milletlerden bireylerin ilişkilerini, hukuki statülerini ve uyuşmazlıklarında hangi ülke hukukunun uygulanacağını düzenler.

Ticaret Hukuku
Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Borçlar Hukuku
Kişiler arası borç ilişkilerini düzenler.

Ceza hukukuna hâkim olan ilkeler

İlke	Anlamı
Suçta ve cezada kanunilik	Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez, güvenlik tedbiri uygulanamaz.
Ölçülülük	Fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.
Adalet ve kanun önünde eşitlik	Kişiler arasında ayrım yapılamaz, kimseye ayrıcalık tanınamaz.
Kanunların bağlayıcılığı	Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.
Cezaların şahsiliği	Ceza sorumluluğu şahsidir; kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz.

Vergi hukukunun ilkeleri

- **Vergide adalet:** Herkes gelirine göre vergi ödemekle yükümlüdür.
- **Vergide genellik:** Din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkes vergi verir.

- **Verginin kanuniliği:** Vergiler kanunla konulur, kaldırılır ve düzenlenir.

Medeni hukuk

Kişiler Hukuku
Kişilik türleri, ehliyet, kişisel durum, akrabalık ve yerleşim yeri; kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve korunması.

Aile Hukuku
Nişanlanma, evlilik, boşanma, eşlerin birbirine karşı sorumlulukları, velayet, soy bağı ve veraset ilişkileri.

Miras Hukuku
Vasiyet, miras hükümleri ve mirasın nasıl dağıtılacağı.

Eşya Hukuku
Kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarrufları.

Medeni hukukta geçerli ilkeler:

- **Dürüstlük:** Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
- **İyi niyet:** Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumda iyi niyet var sayılır.
- **İspat yükü:** Kanunda aksine hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla yükümlüdür.

ÜNİTE 2 · SLAYT 26–37

Hak, Kişilik ve Ehliyet

Hak kavramı

Hak: Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler ve kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatleri. "Hukuk" kelimesi "hak" kelimesinden türetilmiştir.

ÖZEL HAKLAR

Kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan haklar. **Eşitlik ilkesi** geçerlidir.

KAMU HAKLARI

Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen, kamu hukukundan doğan haklar. Üçe ayrılır: **kişinin hakları**, **sosyal ve ekonomik haklar**, **siyasi haklar**.

Hakları doğuran olgular

1. **Hukuki olay:** Kişinin iradesiyle gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın hukuki sonuç bağlanmış olaylar. *Örnek: doğum, ölüm.*
2. **Hukuki fiil:** Kişinin iradesiyle gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran olaylar. Fiil iradidir ama sonuç her zaman istenen sonuç olmayabilir. İkiye ayrılır:
   - **Hukuka aykırı fiiller:** Hukuk düzenine aykırı fiiller. Ceza hukukunda **suç (cürüm veya kabahat)** — örn. bir kişinin başkasını öldürmesi; özel hukukta **haksız fiil** — örn. başkasının malına kasten veya tedbirsizlikle zarar vermek.
   - **Hukuka uygun fiiller:** Hukuk düzeninin istediği şekildeki hareketler; kişi hukukun emrettiğini yapar veya yasakladığından kaçınır.
3. **Hukuki işlem:** Bir kişinin veya aynı amaca yönelik birden fazla kişinin **irade beyanıyla** hukuki sonuç yaratması. *Örnek: vasiyetname düzenlemek, sözleşme yapmak.*

Kişilik

Kişi: Haklardan yararlanan, hak sahibi olan varlık. Bugün her insan hukuken kişidir; bütün hukuk sistemlerinde tam ve sağ doğum hak sahibi olmak için yeterlidir.

GERÇEK KİŞİ

Cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeksizin bütün insanlar.

TÜZEL KİŞİ

Başlı başına bir varlığı olacak şekilde örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş mal toplulukları: **dernekler, vakıflar, şirketler, kurum ve kuruluşlar**.

Ehliyet

HAK EHLİYETİ

Haklara ve borçlara sahip olabilme, yani **medeni haklardan yararlanabilme** gücü. Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü anda kazanılır.

FİİL EHLİYETİ

Kendi fiil ve işlemleriyle lehine hak, aleyhine borç yaratabilme gücü; yani **medeni hakları kullanabilme**.

Fiil ehliyetinin şartları:

1. **Ergin olmak:** 18 yaşından büyük olmak.
2. **Ayırt etme gücüne sahip olmak:** Fiil ehliyetinin en önemli koşulu. Yoksa kişi tam ehliyetsizdir; işlemleri hukuki sonuç doğurmaz, sorumluluk altına girmez. Yaş, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi hallerde ayırt etme gücü yoktur.
3. **Kısıtlı olmamak:** Kısıtlılık, kanunda sayılan bir sebep varsa ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin **mahkeme kararıyla** sınırlandırılması veya tamamen kaldırılmasıdır.

Kısıtlama sebepleri (MK):

- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
- Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim
- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûm olma
- Yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik nedeniyle işlerini yönetemediğini ispat eden erginin kendi isteği

ÜNİTE 3 · SLAYT 38–53

İletişim ve Medya Hukukuna Giriş

Medya hukuku: Kitle iletişiminde uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları bütünü.

İletişim kavramı

- Biyolojik bir varlık olan insanı sosyal bir varlığa dönüştüren iletişimdir. Topluma aidiyet ve toplumsal ilişkilerin sürmesi iletişimle mümkündür.
- **TDK tanımı:** "Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon."
- **Teknik anlamda (TDK):** Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, muhabere.
- Tanımların ortak noktası: iletişimle yalnız bilgiler değil, **düşünce ve tutumlar** da aktarılır.
- **Ögeler:** Kaynak, ileti ve alıcı. Bunların olmadığı bir iletişim kurgusu eksiktir. İletişim durağan değil, **dinamik bir süreçtir**.
- İletişim, toplumsallaşmanın ve sosyal hayatın vazgeçilmezidir.

Kitle iletişimi

- **Matbaanın icadıyla** basılı yayınların ve gazetenin yaygınlaşmasıyla hayatımıza girdi; **19. yüzyılda** teknolojiyle daha da yaygınlaştı; radyo, sinema, televizyon ve internetle popülerleşti.
- Kavramı ilk kez 1940'lı yıllarda Harold D. Lasswell, siyasal erk ve propaganda çalışmalarında kullandı.
- İletişim, **bireysel ve kitlesel** iletişimi kapsar; kitle iletişimi iletişimi yeni bir boyuta taşıdı.
- **Mc Luhan**'ın dünya için yaptığı "küresel köy" benzetmesinde kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin payı büyüktür.

Medya hukukunun kapsamı

Basın yayın faaliyetleri | Radyo ve televizyon yayıncılığı | Sinema yayıncılığı | İnternet ortamında yayıncılık

Medya hukukunun temeli ve mevzuat

- Ülkemizde medya hukuku düzenlemelerinin temelini Anayasa oluşturur.
- **Anayasa md. 28:** *"Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır."*
- Medya hukuku kuralları **tek bir yasada toplanmamıştır**; birçok kanun ve çeşitli yönetmeliklerde yer alır.

Mevzuatı oluşturan en temel kanunlar:

- Basın Kanunu

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu
- Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

İfade özgürlüğü

- Medya hukukunun temel kavramlarından en önemlisi ifade özgürlüğüdür. İçinde **kamuoyunun bilgi edinme hakkı** da bulunur.
- Hem onu kullananlar hem de gerçekleri öğrenme özgürlüğüne sahip kişiler açısından temel haktır.
- Bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakları ifade özgürlüğünden doğar.
- Bu hak **sınırsız değildir**; doğru şekilde sınırlandırılması büyük önem taşır.

SINIRLAYAN HALLER

- Ulusal güvenlik
- Ülke bütünlüğü
- Kamu emniyeti
- Suç işlenmesi veya düzensizliğin önlenmesi
- Genel sağlığın korunması

SINIRLAMANIN ŞARTLARI

- Mutlaka **kanunla** olmalı
- **Anayasaya uygunluk**
- **Demokratik toplum düzeninin** gereklerine uygunluk
- **Ölçülülük**

DİKKAT Bu şartlara uyulmadan yapılan sınırlama, insan hakları ihlallerine yol açabilir.

ÜNİTE 4 · SLAYT 54–70

Kitle İletişim Özgürlüğünün Genel Teorisi

Özgürlük ve sınırları

- **Özgürlük:** Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma; herhangi bir şarta bağlı olmama, serbesti. Kısaca, dış etki ve kısıtlama olmadan insanın istediğini yapabilmesi.
- **Özgürlükler sınırsız değildir:** İnsan hemcinsleriyle birlikte yaşamak zorundadır; toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir. Yalnızlık söz konusu değilse özgürlük sınırlıdır.

Tarihsel gelişim

1215	1679	1776	1789
Magna Carta	Haklar Bildirisi	Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi	Fransız Devrimi

Temel haklar ve otorite: paradoksal ilişki

- Anayasa'ya göre herkes temel hak ve özgürlüklerinin **kamu gücü tarafından ihlal edildiği** iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir.
- Öte yandan bu hakların korunması ve hak ihlali kararlarının uygulanması da **kamu gücünün kullanılmasını** gerektirir.
- İnsan hakları **devletten önce de var olan** haklardır; devlet güvencesi sağlandığında "temel haklar" adını alır.

Kitle iletişim özgürlüğü

- Kitle iletişim araçlarının (gazete, dergi, sinema, radyo, televizyon, internet) ortaya çıkmasıyla doğmuştur.
- **Tanım:** Bilgi ve haberlerin, fikir ve kanaatlerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe elde edilmesi ve yayılması özgürlüğü. Hem **bireysel** hem **toplu** kullanılır.
- Bu sayede bireyler de yöneticiler de fikir ve kanaatlerini serbestçe açıklar; temelinde bu serbestlik yatar.
- Düşünce ve ifade özgürlüğü ile kitle iletişim özgürlüğü birbirini tamamlar: biri olmadan diğerinden söz edilemez.

Düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında

- **Düşünceyi açıklama özgürlüğü:** Haber, düşünce ve bilgilere serbestçe ulaşabilme ve oluşan kanaatlerden dolayı kınanmama; ayrıca düşünceleri serbestçe açıklama ve yayma.
- Toplu hâlde açıklanması **dernek ve sendikalara katılmakla** gerçekleşir.
- Kapsamı geniştir: **toplanma ve dernek kurma**, **din ve vicdan** özgürlüğünü içerir; **eğitim ve bilim** özgürlüğü de bu kapsamda değerlendirilebilir.
- Bu özgürlükler kitle iletişim araçlarıyla açıklanırsa kitle iletişim özgürlüğünden söz edilir.

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler

Düzenleme	İçerik
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi BM, 10 Aralık 1948 (Türkiye taraf)	**md. 18:** Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. **md. 19:** Düşünce ve anlatım özgürlüğü — düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırı gözetmeksizin bilgi ve düşünceleri araştırmak, elde etmek ve yaymak.
Anayasa md. 25 "Kişi Hak ve Ödevleri" kısmı	Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya **zorlanamaz**; bu sebeple **kınanamaz ve suçlanamaz**.
Anayasa md. 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti	Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar.
AİHS md. 9	Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü; din veya inanç değiştirme ve açıklama özgürlüğünü içerir.
AİHS – ifade özgürlüğü hükmü	Kanaat özgürlüğü ile haber ve görüş alma-verme özgürlüğü. Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmasına engel değildir.
Anayasa md. 28 Basın hürriyeti	*"Basın hürdür, sansür edilemez."* Basımevi kurmak **izin alma ve mali teminat yatırma** şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Anayasa md. 26'ya göre sınırlama amaçları: millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya hakları, özel ve aile hayatı, meslek sırları, yargılama görevinin gereğine uygun yerine getirilmesi.

Anayasa md. 28'e göre sorumluluk: Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, suç işlemeye, ayaklanma veya isyana teşvik eden ya da Devlete ait gizli bilgilere ilişkin haber veya yazıyı yazanlar, bastıranlar, aynı amaçla basanlar ve başkasına verenler ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur.

Unsurları ve kapsamı

UNSURLARI

Haber, bilgi, düşünce ve kanılara serbestçe...

- **ulaşabilme** hakkı
- **ifade** hakkı
- **yayabilme** hakkı

KAPSAMI

- Basın özgürlüğü
- Görsel-işitsel iletişim özgürlüğü
- İnternet özgürlüğü

Sınırlandırma

- Kitle iletişim özgürlüğü, Anayasa'da öngörülen sebepler dışında sınırlanamaz; aksi hâlde özgürlüğe müdahale ve hukuka aykırı sınırlama olur.
- **Anayasa md. 13:** Genel kural — temel hak ve özgürlükler **ancak kanunla** ve Anayasa'nın ilgili maddelerindeki nedenlere dayanılarak sınırlanabilir.
- **Anayasa md. 26 ve 28:** Hangi nedenlerle ve hangi usulle sınırlanabileceğini düzenler.

ÜNİTE 5 · SLAYT 71–83

Basın Hukukunun Temelleri

Basın kavramı

- **Dar anlam (günlük dil):** Belirli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergi gibi basılmış eserler.
- **Geniş anlam:** Düşüncelerin sınırlı olmayan sayıda basılıp (çoğaltılıp) kamuoyuna açıklanması. Basın kurumları ve basın görevlileri için de kullanılır.
- **Dar ve teknik anlam:** Düşüncelerin basılmış eserlerle yazılı olarak kamuoyuna açıklandığı kitle iletişim aracı.

Basın, ifade özgürlüğünün önemli bir aracıdır ve siyasi hayatta etkinliğini korumuştur. İlkeli ve sorumlu yayıncılık yapmak kaydıyla iktidarı denetler, bireylerin özgürlüklerini korur; bu nedenle yasama, yürütme ve yargının yanında "dördüncü kuvvet" olarak nitelendirilir.

İlkeli ve sorumlu yayıncılık

Basın, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya dahil **tüm medya organlarının** topluma karşı görevlerini yerine getirirken uyması gereken etik, hukuki ve toplumsal sorumluluk kuralları.

İLKELİ YAYINCILIK

- **Doğruluk ve tarafsızlık:** Gerçeğe uygun, nesnel, doğrulanabilir içerik
- **Şeffaflık:** Kaynakları saklamamak, manipülasyon yapmamak
- **Özel hayata saygı:** Onur, itibar ve özel yaşamın korunması
- **Toplumsal değerlere uyum:** Ayrımcılık, nefret söylemi, şiddeti özendiren içerikten kaçınmak
- **Editoryal bağımsızlık:** Reklam ile haberin ayrılması, gizli reklam yapılmaması

SORUMLU YAYINCILIK

- **Kamu yararı gözetmek:** Reyting/tıklanma değil, toplumu bilgilendirmek
- **Hesap verebilirlik:** Hatalı içerik için düzeltme ve özür mekanizmaları
- **Çocuk ve hassas grupların korunması:** Çocuk, engelli, yaşlılara zarar veren/istismar eden yayından kaçınmak
- **Reklam etiğine uyum:** Aldatıcı, yanıltıcı, şiddet veya istismar içeren reklam yayınlamamak

KISACA **İlkeli yayıncılık** = "doğruyu, dürüstçe ve etik kurallara bağlı kalarak aktarmak". **Sorumlu yayıncılık** = "topluma ve bireylere zarar vermemek, kamu yararını gözetmek".

Basın Kanunu ve temel kavramlar

Basın yayın faaliyetlerine ilişkin en önemli yasal düzenleme **Basın Kanunu**dur. Kavramlar kanunun 2. maddesinde tanımlanmıştır: basılmış eser, yayım, süreli yayın, yaygın süreli yayın, yayın türü, süresiz yayın, eser sahibi, yayıncı, basımcı, tüzel kişi temsilcisi.

Basılmış eser
Yayımlanmak üzere her türlü basım araçlarıyla basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile **haber ajansı yayınları**.

Süresiz yayın
Belli aralıklarla yayımlanmayan, **bir defalığına basılmış kitap türü** eserler.

Süreli yayın
Birbirini izleyen ayrı bölümler halinde, genellikle numaralandırılmış olarak yayımlanan ve **önceden belirlenmiş bitişi olmayan** yayınlar (gazete, dergi). Türleri: **yaygın süreli**, **bölgesel süreli**, **yerel süreli** yayın.

Eser sahibi
Yayının içeriğini oluşturan kişi.

Yayıncı
Bir eseri basılmış eser durumuna getirip **yayımlayan** gerçek veya tüzel kişi.

Basımcı
Bir eseri basım araçlarıyla **basan ya da çoğaltan** gerçek veya tüzel kişi.

ÜNİTE 6 · SLAYT 84–95

Radyo-Televizyon ve İnternet Yayıncılığı

Radyo ve televizyon

1927
Türkiye'de ilk radyo yayını

1968
İlk televizyon yayını

1990
O tarihe kadar TRT eliyle devlet tekeli; sonra özel televizyonlar

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
Her türlü teknik usul ve araçla, elektromanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili tüm esasları düzenlemeyi amaçlar.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Radyo-TV yayınlarını ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

- Tüm radyo-TV kuruluş ve yayınları ile **isteğe bağlı yayın hizmetleri** kapsamdadır.
- Özel yayıncıların yükümlülükleri: hisse devirleri, şirket birleşme ve devralmalarının üst kurula bildirilmesi; logo ve çağrı işareti kullanma zorunluluğu.
- Tüm yayın kuruluşları **aynı ilkelere** tabidir.
- Ayrıca: hizmet içerikleri, ticari iletişimin genel esasları, reklam ve tele alışveriş, sponsorluk ve ürün yerleştirme.

İnternet yayıncılığı

- Düzenlemeler; internet erişimi ve kullanımı, ifade özgürlüğü, özel hayatın korunması gibi konuları kapsar.
- Geniş kitleye ulaşması ve **zaman ve mekândan bağımsızlığı** yasal yükümlülükleri gerektirmiştir.
- En önemli kaynaklar: 5651 sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu.
- Türkiye'de internetle ilgili en kapsamlı düzenleme: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

5651 sayılı Kanun ile:

- İçerik, yer ve erişim sağlayıcı kavramları tanımlandı; hak ve sorumlulukları belirlendi.
- Erişimin engellenmesinin usul ve esasları düzenlendi.
- Hakları ihlal edilenler için içeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı usulleri belirlendi.

Aktör	Tanım	Örnek / not
İçerik sağlayıcı	İnternet üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi **üreten, değiştiren ve sağlayan** gerçek veya tüzel kişi	Üyelik gerektiren sitelerde içeriği paylaşan üyeler
Yer sağlayıcı	Hizmet ve içerikleri **barındıran** sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişi	İçeriğin paylaşıldığı web adresinin sahibi
Erişim sağlayıcı	Kullanıcılara internet ortamına **erişim olanağı** sağlayan gerçek veya tüzel kişi	TTNET, Turkcell Superonline

YER SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Kural olarak içeriği **kontrol etmek** ve hukuka aykırılığı **araştırmak zorunda değildir**.
- Suç teşkil eden içeriği haberdar edildikten itibaren 24 saat içinde yayından çıkarır.
- Trafik bilgilerini saklar; doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.

ERİŞİM SAĞLAYICININ SORUMLULUĞU

- İçerikleri **kontrol etmekle** ve hukuka aykırılığı tespit etmekle **yükümlü değildir**.
- Hukuka aykırı içerik **bildirilirse** erişimi engeller.
- Engellenen içeriğe alternatif erişim yollarını da engeller.

ÜNİTE 7 · SLAYT 96–104

Medyada Cezai Sorumluluk ve Suç Tipleri

Medyada cezai sorumluluk; basın-yayın, radyo ve televizyon faaliyetleri ile internet yayınlarından doğabilecek cezai sorumlulukları kapsar.

Basın suçları

- **Basın suçu:** Suç niteliği olan bir eylemin basılmış eserler yoluyla işlenmesi.
- Basın Kanunu'nda tanımlanan suçları ve TCK'daki bazı suçların basın yoluyla işlenmesine ilişkin hükümleri içerir.

Radyo ve televizyon

Basın Kanunu'na göre **daha net ilkeler ve yasaklar** vardır. Sebep: RTV yayınlarının daha hızlı, daha geniş kitlelere yayılması ve toplumun bu yayınlara kolayca ulaşabilmesi.

Yayın hizmeti ilkeleri — yayın hizmetleri:

- Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına **karşıt olamaz**.
- Irk, din, dil, sınıf, cinsiyet, mezhep ve bölge ayırt ederek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez, nefret hisleri oluşturamaz.
- Özel hayatın gizliliğine ve şerefe saygı ilkesinin dışına çıkamaz; eleştiri sınırları dışında aşağılayıcı, karalayıcı veya iftira niteliğinde ifade bulunduramaz.
- Terörü destekleyemez, özendiremez; terör örgütlerini haklı ya da güçlü gösteremez.
- Suça teşvik edemez; suçu, suçluyu, suç örgütlerini övemez; suç işleme metotlarını öğretemez.
- Zayıflara, çocuklara ve engellilere yönelik şiddeti özendiremez, istismar edici içerik taşıyamaz.
- Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelere ve kumara özendiremez.

İnternet ortamında cezai sorumluluk

İnternette hakaret, telif haklarına aykırılık, şiddet içerikleri gibi ihlaller doğabilir; sorun **kimin sorumlu tutulacağıdır**. 5651 sayılı Kanun'a göre sorumlular: içerik, yer ve erişim sağlayıcılardır.

İçerik sağlayıcı

Kullanıma sunduğu **her türlü içerikten sorumludur**; ancak bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu olmaz. Facebook, YouTube, Twitter gibi platformlara üye olarak paylaşım yapan kişiler içerik sağlayıcıdır.

Yer sağlayıcı

Hukuka aykırı içerikten **haberdar edildiğinde**, teknik imkân ölçüsünde içeriği yayından kaldırır. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn gibi sosyal medya araçları yer sağlayıcıdır.

Erişim sağlayıcı

Hukuka aykırı içeriğe erişimi engeller; sağladığı hizmete ilişkin trafik bilgilerinin **doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini** sağlar. Örnek: TTNET, Turkcell Superonline.

DİKKAT Sosyal medya platformunun kendisi **yer sağlayıcı**, platformda paylaşım yapan kişi **içerik sağlayıcıdır**.

TCK'da medya yoluyla işlenebilen başlıca suçlar

- Hakaret
- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
- Özel hayatın gizliliğini ihlal
- Suç işlemeye tahrik
- Suçu ve suçluyu övme
- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
- Aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik
- Müstehcenlik
- İftira
- Gizliliğin ihlali
- Türk Milletini ve Devletin kurum ve organlarını aşağılama

ÜNİTE 8 · SLAYT 105–120

Yazılı ve Görsel Medyada Kişilik Hakları

Kişilik hakkı nedir?

- Bireylerin **insan olması dolayısıyla** ayrılmaz biçimde sahip olduğu haklar.
- Özellikleri: para ile ölçülemez, devredilemez, mirasçılara geçmez, mutlak haktır.
- Dayanağını **Anayasa**dan alır: herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı vardır.
- Kişiye sıkı sıkıya bağlı kişisel varlıklar üzerindeki haklardır: ses, görüntü, yaşam, sağlık, isim, özel hayat, şeref ve şahsiyet.

MADDİ KİŞİLİK HAKLARI

Bedensel haklar ve **mülkiyet hakları**; kişinin yaşamını veya mülkiyetini korur.

MANEVİ KİŞİLİK HAKLARI

Manevi varlığı geliştirme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği.

- Yayın araçlarıyla saldırılar çoğunlukla kişinin **ismine, resmine, kişiliğine ve saygınlığına** ve **özel hayatın gizliliğine** yöneliktir.
- Maddi zarar varsa maddi tazminat, manevi zarar varsa manevi tazminat davası açılabilir.

Kişilik hakkının konusu olan değerler

Ad
Öz ad ve soyadının yanında müstear ad, lakap, kısaltılmış ad, temsili adres, elektronik posta ve telgraf adresleri de korunur.

Hayat, sağlık ve vücut tamlığı
Vücut tamlığı hem fiziki hem ruhsal iyi olma hâlidir; ihlali kişilik hakkına saldırıdır. Tedaviye rıza doktorun müdahalesini hukuka uygun kılar; hayat için **derhal müdahale** gerekir ve rıza alınamıyorsa müdahale **hukuka aykırı sayılmaz**. Hasta, kanunen zorunlu haller dışında, sonuçların sorumluluğu kendisine ait olmak üzere tedaviyi reddedebilir veya kesebilir.

Haysiyet ve onur
Tanınmış kişilerde kamu yararı ve eleştiriye açıklık nedeniyle koruma sınırları gevşer. Şeref ve haysiyeti hedef alan haberin hukuka uygunluk ölçütleri: gerçeklik, güncellik, kamu yararı, ölçülülük (hakaret içeren söz bulunmamalı).

Resim ve ses
Fotoğrafların bozularak, aynen veya ticari, reklam amaçlı, istismar edici şekilde çoğaltılması ihlaldir. Ancak bir haber içindeki fotoğrafta yer almak, toplumun haber alma ihtiyacını karşıladığından **hukuka aykırı tecavüz değildir**.

Kişinin sırları

Gizli tutulmasında menfaati olan sırlar: **sağlık durumu, ticari sırlar, gizli çekimle kaydedilmiş görüntüler**.

Özel hayat

Bilinmesinde kamu yararı olan olayların açıklanması hukuka aykırı değildir; kamuya mal olmuş kişilerin özel alanı oldukça dardır (yine de uygun biçimde öğrenilmelidir). Kişisel verilerin işlenmesinde ilkeler: **güncel olma; açık ve meşru amaç; amaçla bağlantılı ve ölçülü olma; mevzuata ve amaca uygun süre**.

Kişilik haklarını koruyan düzenlemeler

TMK md. 23, 24, 25 | TBK md. 49 | Kişisel Verileri Koruma Kanunu | Türk Ticaret Kanunu | Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu | 5651 sayılı İnternet Kanunu | Türk Ceza Kanunu

- İhlallerin en çok yaşandığı mecralardan biri internet olduğundan 5651 sayılı Kanun özel önem taşır.
- Unutulma hakkı ve sosyal medyadaki ihlaller, İnternet Kanunu ile **içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi** mekanizmasını getirmiştir.

ÜNİTE 9 · SLAYT 121–132

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı: Kişinin, internet arama sonuçlarında kendisiyle ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi vb. verilerin artık arama sonuçlarında olmasını istememe hakkıdır.

EN ÖNEMLİ NOKTA Unutulma hakkı içeriğin internetten **kaldırılmasını** talep hakkı **değildir**; içeriğin arama motorlarında **listelenmemesini (delisting)** talep hakkıdır.

- **Temel talep hakkından farkı:** Unutulma hakkının yöneldiği içeriğin internette bulunması hukuki ve meşru bir sebebe dayanır. Kısaca: **hukuka uygun içeriğin** arama motorlarında listelenmemesini talep hakkı.
- **Örnek:** Beş yıl önce hakkında çıkan bir gazete haberi, kişinin adı arama motoruna yazıldığında artık görünmez; kişi internette kendine yeni bir sayfa açmış olur.
- Politikacılar, siyasetçiler, devlet adamları ve geçmişteki olaylarla anılan vatandaşlar için önemlidir.
- Yaşam hakkı gibi **evrensel** bir haktır; mevzuatta düzenlenmemiş olsa bile devlet sağlamak zorundadır → devletin pozitif yükümlülüğü.

Kullanılma şartları

1. **Güncelliğini yitirmiş olmalı.** Güncellik sübjektiftir; yere, zamana, olaya ve kişiye göre değişir. *Örn. trafikte öldürülen bir kişiye ilişkin haber bir süre sonra haber değerini kaybeder.*
2. **İnternette bulunmasında kamu yararı olmamalı.** *Örn. bir milletvekilinin karıştığı önemli yolsuzluk skandalı haberinde kamu yararı vardır; kaldırılması istenemez.*
3. **Tarihsel veri içermemeli** (tarihçilerin araştırma konusu olabilir).
4. **Bilimsel bilgi sunmamalı.**
5. **Yayında kalma süresi:** *1 yıl gibi kısa süre yayında kalan içerik için istenemez; 5 yıl yayında kalan içerik için istenebilir.*
6. **Siyasetçi veya ünlü olup olmama:** Bu kişiler eleştiriye daha fazla katlanmak zorundadır. *Örn. Altın Kelebek töreninde yaptığı konuşma çok tartışılan oyuncu 20 yıl geçse de kaldırılmasını isteyemez.*
7. **Olgusal gerçek mi, değer yargısı mı?** Olgusal gerçeğe dayalı haberin kaldırılması **daha zor**; "yapılan alçaklıktır" gibi değer yargısı içerenin **daha kolay**.
8. **Halkın ilgisinin düzeyi:** Kamuoyu ilgisi canlı olan içeriğin kaldırılması daha güçtür.

Geçmesi gereken süre

Yayımlanmasının üzerinden makul bir süre geçmelidir. Makul süre önceden kategorik olarak belirlenmez; **her somut olaya göre** değerlendirilir. *Örn. isim, resim, görüntü gibi kişisel verilerin yayımlandığı haberlerde 5 yıl yeterli olabilirken, kişisel veri içermeyen bazı hallerde 15 yıl bile yetmeyebilir.*

Başvuru süreci

1. **Doğrudan başvuru:** İçeriğin yer aldığı arama motoruna (Google, Yandex vb.) veya veri sorumlusuna başvurularak adıyla yapılan aramalarda içeriğin indeksten çıkarılması (delisting) istenir.
2. **Yasal yollar:** Talep reddedilir veya süresinde cevap verilmezse Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) veya 5651 sayılı Kanun kapsamında Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilir.
3. **Sınırlamalar:** Hak mutlak değildir; ifade özgürlüğü, basın hürriyeti ve haber alma hakkı ile dengelenir. **Tüzel kişiler (şirketler) KVKK kapsamında bu haktan yararlanamaz**; ticari itibar koruma yollarını kullanır.

ÜNİTE 10 · SLAYT 133–142

Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı

SÜRELİ YAYIN · BASIN KANUNU

Kime?
İlgili yayının **sorumlu müdürü**

Başvuru süresi
Yayın tarihinden itibaren en geç 2 ay

Yayımlama
Günlük yayında yazı alındıktan itibaren 3 gün

Yargı yolu
15 gün içinde sulh ceza hâkimi

RADYO-TV · RTV KANUNU

Kime?
Medya hizmet sağlayıcı

Başvuru süresi
Yayın tarihinden itibaren 60 gün

Yayımlama
Alındıktan itibaren en geç 7 gün, aynı saatte ve programda

İNTERNET · 5651

Kime?
Önce **içerik sağlayıcı**, ulaşılamazsa **yer sağlayıcı**

Yanıt süresi
Talep 2 gün içinde karşılanır, yoksa reddedilmiş sayılır

Yayımlama
Cevap 1 hafta yayında kalır

Yargı yolu
15 gün içinde yerleşim yeri Sulh Ceza Hakimliği

DİKKAT Basın Kanunu'nda süre **ay** (2 ay), RTV'de **gün** (60 gün) olarak belirlenmiştir. Süre hesabında bu farka dikkat!

Süreli yayınlarda (Basın Kanunu)

Hakkın doğma nedenleri: Yayının kişinin **şeref ve haysiyetine dokunması** veya kişi hakkında **gerçeğe aykırı yayın** yapılması.

Suiistimali önleyen 4 şart:

1. Düzeltme ve cevap yazısı **suç unsuru içermemeli**.
2. **Üçüncü kişilerin** hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamalı.
3. Cevap verilen **yayınla ilgili** olmalı ve bu, metinde açıkça belirtilmeli.
4. Uzunluğu ilgili yayına oranla sınırlıdır: ilgili yazıdan uzun olamaz.

- Metin, yayın tarihinden itibaren en geç **2 ay** içinde **sorumlu müdüre** gönderilir; aksi hâlde hak kaybedilir.
- Günlük süreli yayınlarda yayımlama süresi, yazının alındığı tarihten itibaren **3 gündür**.
- Cevap, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlanır.
- Süresinde yayımlanmazsa sürenin bitiminden, koşullara aykırı yayımlanırsa yayım tarihinden itibaren **15 gün** içinde kişi, bulunduğu yer **sulh ceza hâkiminden** yayımın (usulüne uygun) yapılmasına karar verilmesini isteyebilir.

Radyo ve televizyon yayınlarında

- RTV Kanunu **md. 8** (yayın hizmeti ilkeleri): yayın organları kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına **saygılı olmak zorundadır**. **md. 18** (Düzeltme ve Cevap Hakkı) bu hakkın sınırlarını düzenler.
- Gerçek veya tüzel kişiler; şeref ve haysiyet ihlali ya da gerçeğe aykırı yayın hâlinde yararlanır.
- Metin yayın tarihinden itibaren **60 gün** içinde **medya hizmet sağlayıcıya** gönderilir.
- Medya hizmet sağlayıcı, **hiçbir düzeltme ve ekleme yapmadan**, aldığı tarihten itibaren en geç **7 gün** içinde, konu yayının yapıldığı saatte ve programda, kolayca takip edilebilir ve anlaşılır biçimde yayınlar.

İnternet yayınlarında

1. Kişilik hakları ihlal edilen kişi önce **içerik sağlayıcıya** başvurarak içeriğin kaldırılmasını ve cevabın yayınlanmasını ister; ulaşamazsa **yer sağlayıcıya** başvurur.
2. Talep **2 gün** içinde yerine getirilmelidir; getirilmezse talep reddedilmiş sayılır.
3. Cevap metni internette **bir hafta** yayınlanır.
4. Talebi reddedilen kişi **15 gün** içinde yerleşim yeri **Sulh Ceza Hakimliğine** başvurarak cevabın yayımlanmasını isteyebilir.

Notlardaki örnek: Oyuncular Sendikası'nın, hakkında yayımlanan bir habere karşı gönderdiği ve Mimesis Dergi'de yayımlanan tekzip (düzeltme) metni.

ÜNİTE 11 · SLAYT 143–153

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı ve Sosyal Medyada Hakaret

İnternette kişilik haklarına saldırı

- Geçmişte internet kullanımı yoğun olmadığından bu alanda korunmaya ihtiyaç duyulmuyordu.
- İfade ve basın özgürlüğüne önem verilmeli; ancak paylaşımlar **kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamalıdır**.
- İnternette kişiler kimliklerini gizleyebildiği için başkasının şeref ve haysiyetini zedeleyen açıklamalar kolaylaşır.
- İnternete bağlı bilgisayarın **IP numarası** hangi bilgisayarla girildiğini gösterir; internet kafe gibi toplu ortamlarda tespit zorlaşır. E-posta ile de kişilik hakları kolayca ihlal edilebilir.

Hakaret suçu (TCK md. 125)

> *"Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi,* ***üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası*** *ile cezalandırılır."*

- 5237 sayılı TCK'nın 8. bölümü **"Şerefe Karşı Suçlar"** içinde yer alır. Sosyal medyada en sık görülen sorunların başındadır.
- Sosyal medya üzerinden hakaret TCK md. 125/2'de düzenlenmiştir; temel şekle ilişkin cezaya tabidir: **3 ay – 2 yıl hapis veya adli para cezası**.

Şikâyet ve ispat

1. Hakaret şikâyete bağlı bir suçtur.
2. İlk iş: hakaretin geçtiği yerin, **tarih ve failin kimlik bilgilerini gösterecek şekilde ekran görüntüsünü** almak — en hızlı ve pratik delil.
3. Failin kimliği belirlenebiliyorsa iletinin hangi **IP adresinden** gönderildiği ve IP'nin kime ait olduğu tespit edilir.
4. Mağdur, ekran görüntülerini ekleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle şikâyette bulunur.
5. Şikâyet **en geç 6 ay** içinde yapılmalıdır (notlarda: "hakaret suçunda zaman aşımı 6 aydır").

Kimliği tespit edilemeyen failler

- Instagram, Facebook, Twitter gibi platformların merkez ve sunucuları **ABD'de** olduğundan bilgiler ancak **uluslararası yazışmalarla** alınabilir.
- ABD hukukunda hakaret "hafif suç" kapsamında olduğundan hakaret için hesap sahibinin kimlik bilgileri paylaşılmamaktadır.

- Hangi IP'den girildiği → kullanılan cihaz → cihazın sahibi tespit edilir. IP'nin kime ait olduğu **internet servis sağlayıcıdan veya BTK'dan** öğrenilir.
- Bu tespitler Cumhuriyet savcıları veya mahkeme kararıyla yapılabilir.
- IP sahibi hesabı kendisi kullanmış, yakınına kullandırmış olabilir; hesaba girilmiş ya da sahte hesap açılmış da olabilir → ifadelerle netleşir.

Uzlaştırma ve tazminat

UZLAŞTIRMA

Hakaret suçları **uzlaştırmaya tabidir**. Uzlaştırma ceza yargılaması bakımından bir **koşuldur**: teklif yapılmadan ve işlemler usulüne göre yürütülmeden soruşturma yapılamaz.

TAZMİNAT DAVASI

Mağdur, ceza davasından **bağımsız olarak** kişilik haklarına saldırı sebebiyle tazminat davası açabilir. Sonuçlanan ceza davası dosyası, tazminat davasında **delil** niteliği taşır.

ÜNİTE 12 · TÜM ÜNİTELER

Ezber Tablosu: Süreler, Sayılar, Maddeler

Sınavda en çok karıştırılan sayısal bilgiler tek yerde.

Süreler

Süre	Ne için?
24 saat	Yer sağlayıcı, suç teşkil eden içeriği haberdar edildikten itibaren yayından çıkarır
2 ay	Süreli yayın: cevap metni yayın tarihinden itibaren sorumlu müdüre gönderilir
3 gün	Günlük süreli yayın: cevap, yazı alındıktan itibaren yayımlanır
15 gün	Süreli yayın: cevap yayımlanmazsa / aykırı yayımlanırsa sulh ceza hâkimine başvuru
60 gün	Radyo-TV: cevap metni yayın tarihinden itibaren medya hizmet sağlayıcıya gönderilir
7 gün	Radyo-TV: medya hizmet sağlayıcı cevabı yayınlar
2 gün	İnternet: kaldırma/cevap talebi karşılanmalı; aksi hâlde reddedilmiş sayılır
1 hafta	İnternet: cevap metni yayında kalır
15 gün	İnternet: talebi reddedilen, Sulh Ceza Hakimliğine başvurur
6 ay	Hakaret suçunda şikâyet süresi

Ceza, yaş ve unutulma hakkı süreleri

3 ay – 2 yıl	Hakaret: hapis veya adli para cezası (TCK 125; sosyal medya 125/2)
18 yaş	Erginlik (fiil ehliyeti şartı)
1 yıl ve üzeri	Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet → kısıtlama sebebi
1 yıl / 5 yıl	Unutulma: 1 yıl yayında kalan içerik için istenemez, 5 yıl kalan için istenebilir
5 yıl / 15 yıl	Unutulma: kişisel veri içeren haberde 5 yıl yetebilir; kişisel veri yoksa 15 yıl bile yetmeyebilir
20 yıl	Altın Kelebek örneği: ünlü kişi 20 yıl geçse de isteyemez

Tarihler

1215
Magna Carta

1679
Haklar Bildirisi

1776
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

1789
Fransız Devrimi

1927
İlk radyo yayını

1940'lar
Lasswell "kitle iletişimi" kavramını kullanır

10 Aralık 1948
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1968
İlk televizyon yayını

1990
TRT tekelinin sonu, özel televizyonlar

Kanun ve madde numaraları

Anayasa 13	Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması (genel kural)
Anayasa 25	Düşünce ve kanaat hürriyeti
Anayasa 26	Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
Anayasa 28	Basın hürriyeti ("Basın hürdür, sansür edilemez")
İHEB 18 / 19	Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü / düşünce ve anlatım özgürlüğü
AİHS 9	Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
Basın Kanunu 2	Temel kavramların tanımları
RTV Kanunu 8 / 18	Yayın hizmeti ilkeleri (cevap hakkına saygı) / Düzeltme ve cevap hakkı
TMK 23, 24, 25 · TBK 49	Kişilik haklarının korunması
TCK 125 · 125/2	Hakaret · sosyal medya üzerinden hakaret
5237	Türk Ceza Kanunu
5651	İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi... Kanun